pacct

MUSTER-VEREINBARUNG | VERTRIEBSPARTNERSCHAFT

Vermittlungs- und Provisionsvereinbarung

Rahmen für die Vermittlung neuer Veranstalterbereiche an pacct und die Vergütung bestätigter Event-Buchungen.

ENTWURF ZUM AUSFÜLLEN

Dieses allgemeine Muster enthält offene Felder für Parteien, Provisionssätze und Laufzeit. Vor Unterzeichnung bitte individuell prüfen und vervollständigen.

1. Vertragspartner

PACCT	VERTRIEBSPARTNER
Pieper/Janßen GbR, Anbieterin von pacct Anschrift: _____ Vertreten durch: _____ E-Mail: _____	Name/Firma: _____ Anschrift: _____ Vertreten durch (falls Firma): _____ E-Mail: _____ Steuerliche Angaben (optional): _____

Die Parteien vereinbaren Folgendes:

2. Gegenstand und Zusammenarbeit

2.1 Der Vertriebspartner macht potenzielle Veranstalter auf pacct aufmerksam und vermittelt Interessenten über den ihm zugeordneten Referral-Link. Welche konkreten Werbe- und Vertriebsleistungen erbracht werden, vereinbaren die Parteien ergänzend wie folgt:

_____

2.2 Der Vertriebspartner darf keine Verträge im Namen von pacct schließen, keine Zahlungen für pacct entgegennehmen und keine verbindlichen Preis-, Leistungs- oder Erfolgsaussagen machen, die nicht von pacct freigegeben wurden.

2.3 Werbemittel und Aussagen müssen richtig, transparent und rechtmäßig sein. Unaufgeforderte Massenwerbung, irreführende Aussagen und die Nutzung fremder Marken ohne Zustimmung sind zu unterlassen.

3. Vermittlungszuordnung (Attribution)

3.1 Ein Veranstalterbereich wird einem Vertriebspartner zugeordnet, wenn eine Person über dessen gültigen Referral-Link zur Registrierung gelangt, sich innerhalb des in pacct geltenden Attributionsfensters als Veranstalter registriert und anschließend einen neuen Veranstalterbereich anlegt. Das Attributionsfenster beträgt bei Erstellung dieses Musters standardmäßig 30 Tage und kann von pacct zentral angepasst werden.

3.2 Die Zuordnung wird im System beim neu angelegten Veranstalterbereich gespeichert. Sie gilt für diesen Bereich und wird nicht allein durch spätere Tarif- oder Eventwechsel neu vergeben. Bestehende Konten, Sponsor-Konten und Beitritte zu einem bestehenden Veranstalterbereich über einen Beitrittscode gelten nicht als neue Vermittlung.

3.3 Eine Person oder ein Veranstalterbereich kann nur einem Vertriebspartner zugeordnet sein. Eine Mehrfachzuordnung, Selbstvermittlung oder Umgehung der Zuordnungslogik begründet keinen Provisionsanspruch.

4. Provision und Berechnung

4.1 Für jeden neuen Event-Kauf eines dem Vertriebspartner zugeordneten Veranstalterbereichs kann eine Provision entstehen, unabhängig vom gebuchten Event-Tarif. Voraussetzung sind ein bestätigter Zahlungseingang, eine aktive und zeitlich gültige Provisionsregel sowie ein aktiver Vertriebspartnerstatus im Zeitpunkt des Zahlungseingangs.

4.2 Maßgeblich ist der bestätigte Nettobetrag der jeweiligen Zahlung. Je nach hinterlegter Provisionsregel wird die Provision prozentual aus diesem Nettobetrag berechnet oder als fester Eurobetrag je Zahlung festgelegt. Die jeweils geltende Regel und ihr Gültigkeitszeitraum werden in pacct verwaltet.

4.3 Die Parteien halten die vereinbarten Sätze in der folgenden Anlage fest. Bei einer allgemeinen Regel für alle Event-Tarife hat eine speziell für den gebuchten Tarif vereinbarte Regel Vorrang. Enterprise-Buchungen sind nur provisionsberechtigt, wenn die aktive Regel sie ausdrücklich einschließt.

Anlage A - individuelle Provisionssätze

Geltungsbereich	Modell	Satz/Betrag	Gültig ab	Gültig bis
Alle Event-Tarife	Prozent / Festbetrag	_____	_____	_____
Starter	Prozent / Festbetrag	_____	_____	_____
Plus	Prozent / Festbetrag	_____	_____	_____
Pro	Prozent / Festbetrag	_____	_____	_____
Event	Prozent / Festbetrag	_____	_____	_____
Enterprise (falls eingeschlossen)	Prozent / Festbetrag	_____	_____	_____

Nicht verwendete Zeilen bitte streichen. Die Eintragung muss mit der in pacct aktivierten Provisionsregel übereinstimmen. Änderungen an Sätzen werden mindestens in Textform vereinbart und im Adminbereich dokumentiert.

5. Feststellung, Abrechnung und Auszahlung

5.1 pacct erfasst Provisionen nach bestätigtem Zahlungseingang. Jede Provision wird zunächst als „In Prüfung“ geführt. pacct kann sie anhand der Zahlungs- und Vermittlungsdaten prüfen, freigeben, zurückstellen oder bei begründetem Anlass stornieren.

5.2 Auszahlungen erfolgen nach Freigabe und gegen eine ordnungsgemäße Abrechnung bzw. Rechnung, soweit erforderlich. Abrechnungsrhythmus: _____. Zahlungsfrist nach Eingang der erforderlichen Abrechnung: _____ Kalendertage.

5.3 Rückerstattete, rückbelastete oder nachweislich nicht vereinnahmte Zahlungen sind keine bestätigten Nettoumsätze. Bereits erfasste Provisionen können bei einer Rückabwicklung nachvollziehbar korrigiert oder storniert werden.

5.4 Umsatzsteuer wird entsprechend der steuerlichen Situation des Vertriebspartners und den gesetzlichen Anforderungen behandelt. Der Vertriebspartner ist für seine steuerlichen Pflichten selbst verantwortlich.

6. Mitwirkung, Vertraulichkeit und Daten

6.1 Der Vertriebspartner informiert Interessenten zutreffend über pacct und verwendet personenbezogene Daten nur im erforderlichen Umfang und mit einer gültigen Rechtsgrundlage. Er schützt Zugangsdaten, Referral-Informationen und nicht öffentliche Geschäftsinformationen vor unberechtigtem Zugriff.

6.2 Im Partnerbereich werden nur die für Vermittlungs- und Provisionsübersicht erforderlichen Angaben angezeigt. Der Vertriebspartner darf daraus erhaltene Informationen nicht für andere Zwecke nutzen oder an Dritte weitergeben.

6.3 Die Parteien beachten die jeweils anwendbaren Datenschutzvorschriften. Soweit für eine konkrete Tätigkeit eine gesonderte Datenschutzvereinbarung erforderlich ist, schließen die Parteien diese vor Beginn der Tätigkeit.

7. Laufzeit und Beendigung

7.1 Beginn der Vereinbarung: _____. Die Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit, sofern die Parteien nichts Abweichendes eintragen: _____.

7.2 Ordentliche Kündigungsfrist: _____ zum _____. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

7.3 Nach Vertragsende werden keine neuen Vermittlungen mehr dem Vertriebspartner zugeordnet. Für zuvor zugeordnete Veranstalterbereiche können Provisionen für neue Event-Käufe nur entstehen, soweit die Parteien dies hier vereinbaren und im System eine aktive, gültige Regel besteht:
_____.

8. Schlussbestimmungen

8.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen mindestens der Textform. Individuelle Provisionssätze können in Anlage A oder in einer von beiden Parteien bestätigten ergänzenden Vereinbarung festgehalten werden.

8.2 Sollte eine einzelne Bestimmung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden eine wirksame Regelung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt, soweit rechtlich zulässig.

8.3 Es gilt deutsches Recht, soweit dessen Anwendung wirksam vereinbart werden kann. Gerichtsstand, sofern rechtlich zulässig: _____.

9. Unterschriften

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Parteien, diese Vereinbarung einschließlich der ausgefüllten Anlage A erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum: _____ Ort, Datum: _____

_____ _____

Pieper/Janßen GbR (pacct) **Vertriebspartner**

WICHTIGER HINWEIS Dieses Dokument ist ein allgemeiner Musterentwurf und keine Rechts- oder Steuerberatung. Die rechtliche Einordnung der Zusammenarbeit hängt auch von der tatsächlich gelebten Tätigkeit ab. Vor Unterzeichnung insbesondere Provisionsanspruch, Laufzeit, Kündigung, Abrechnung, Datenschutz und steuerliche Behandlung fachkundig prüfen lassen.